

1501075-04.2018.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Daniel Massucato, Núcleo Lorenzetti, celular 991749663:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Daniel Massucato, Núcleo Lorenzetti, celular 991749663

Réu:

ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA, Brasileira, Empregada Doméstica, RG 36.094.505-3, CPF 222.581.798-74, pai ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

Processo nº:

1501075-04.2018.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Daniel Massucato, Núcleo Lorenzetti, celular 991749663:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Daniel Massucato, Núcleo Lorenzetti, celular 991749663

Réu:

ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA, Brasileira, Empregada Doméstica, RG 36.094.505-3, CPF 222.581.798-74, pai Nivaldo Vicente dos Santos, mãe Aparecida Barboza dos Santos, Nascido/Nascida 14/12/1974, natural de São Paulo - SP, com endereço à Rua Candeias, 111, Jardim São Vicente, Embu das Artes - SP, FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ROSA, Brasileiro, Solteiro, RG 40.300.841-4, CPF 446.825.538-28, pai Valmir do Nascimento Rosa, mãe Eliane Barboza dos Santos, Nascido/Nascida 19/07/1994, natural de Diadema - SP, com endereço à Rodovia SP 333, Km 438 + 754m- PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA, MATRICULA SAP 823264-7, CEP 19870-000, Florínea - SP e STHEFANY CRISTINA DOS SANTOS ROSA, Brasileira, RG 53.361.302-4, pai Avalmir do Nascimento Rosa, mãe Eliane Barbosa dos Santos Rosa, Nascido/Nascida 01/12/1999, natural de Itapeverica da Serra - SP, com endereço à Rua Candeias, 111, Jardim São Vicente, Embu das Artes - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA, STHEFANY CRISTINA DOS SANTOS ROSA e FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ROSA, com qualificação nos autos, foram denunciados perante esse juízo

como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), e artigo 273 §1º, na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Segundo a Denúncia, às fls. 142/145, e do que consta do Inquérito Policial, ao dia 20 de julho de 2020, as corréis remeteram para fins de entrega ao réu 9,24 gramas de Tetrahidrocannabinol, substância de princípio ativo da Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fls. 07/08 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 14/16.

Folhas de Antecedentes às fls. 163/166, 167 e 168.

Defesa prévia às fls. 200/204 e 218/219

A denúncia foi recebida à decisão de fls. 221/224.

Certidão de Antecedentes do corréu às fls. 271/272.

Durante a audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação, IVAN APARECIDO CECILIO (ASP) e SEBASTIÃO MANFRE SOBRINHO (ASP), bem como inquiridos os corréus, conforme termo de audiência às fls. 289/290.

Memoriais do parquet às fls. 294/301, requerendo a improcedência da ação quanto à corré ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA, pela inexistência de elementos que comprovem a autoria delitiva, e a condenação dos demais nos termos da Denúncia.

Memoriais da defesa, às fls. 305/306 e fls. 311/319, requerendo a improcedência da ação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha SEBASTIÃO MANFRE SOBRINHO (ASP) relatou que estavam pagando o sedex para os sentenciados. Em certo momento, dentro dos sabonetes, conseguiram identificar dois chips, uma porção de substância esverdeada parecendo ser maconha e alguns comprimidos aparentando ser pramil. O réu não apresentou justificativa. Trabalha no pavilhão, sem função fixa. Quem estiver de plantão no dia, faz a tarefa da separação e pagamento das correspondências. Após o recebimento, fica armazenado na inclusão, e no próximo dia é pago aos sentenciados. É aberto na frente do sentenciado, com autorização. A quantidade depende de cada dia. A média é de 15 a 20 por dia. Desconhece se foi encaminhado sedex anteriormente, das mesmas pessoas, para o réu.

A testemunha IVAN APARECIDO CECILIO (ASP) relatou: "participei do ocorrido, chegou o SEDEX para o sentenciado, mediante a conferência da pessoa que enviou para ele, a dona Elaine. Ele autorizou a abertura do SEDEX, quando começamos a revistar as mercadorias que vieram para ele, nos sabonetes a gente encontrou essas coisas, dois chips de telefonia celular, da TIM, essas nove porções análogas a maconha e esses vinte comprimidos azuis [...] A minha parte é na parte da segurança, entregar os pertences ao preso, mediante revista, quem faz a separação e a triagem é a portaria da unidade, que relaciona se o remetente está no rol de visitas do sentenciado, passa pelo scanner e depois vai para a inclusão da unidade. Não é aberto o SEDEX

antes de mostrar para o preso."

O corréu FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ROSA declarou que é morador de São Paulo, ajudante, e estudou até a 7.^a série. Aguardava sedex de sua mãe, mas não o conteúdo de entorpecentes. Quando chegou para conferi-lo, não era um sedex, mas sim um envelope. Não cometeu os atos narrados na inicial. O nome de sua mãe é Eliane Barbosa dos Santos rosa. Está preso em decorrência de tráfico de drogas. Ao chegar no setor para o recebimento, o envelope já estava rasgado. Existiam inimizades na unidade em que se encontrava. Ao chegar na unidade de Irapuru em 2018, recebeu envelope de sedex de sua mãe com documentos. Esse envelope sumiu no dia da blitz. Requereu para sua mãe que enviasse alguns produtos, por sedex, por meio de carta escrita. Pediu manta, comida, etc., e os itens que vieram foram diferentes.

A corré ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA declarou: "não é verdade isso. A gente preparou o SEDEX para ele, as coisas de praxe que ele pede, arrumei e levei ao Correio. Tinha sabonete, coisas dele de alimento. Eu arrumei tudo e pedi para ela (Sthefany) levar no Correio para mim, não tenho ciência nenhuma de drogas. Eu nunca fui fazer visitas para ele onde ele está, nem a Sthefany".

A corré STHEFANY CRISTINA DOS SANTOS ROSA declarou: "não é verdade isso. A minha mãe embalou tudo e pediu para mim e para meu pai para ir ao Correio, chegando lá, estava tudo certinho, eu assinei enquanto meu pai fazia o pagamento e assim foi enviado. Não me recordo do que tinha no interior, porque quem embalou foi minha mãe, mas o que ele sempre pede são produtos de higiene, sabonete. Eu que constava como remetente no envelope."

Pois bem.

Os corréus foram incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), e artigo 273 §1º, na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexistente conduta que se subsuma aos verbos tipificados nos dispositivos legais aos quais os corréus foram incursos.

Em favor das corrés, o laudo pericial grafotécnico de fls. 129/132 confirma que "os peritos não encontraram elementos materiais de ordem técnica, tanto objetivos quanto subjetivos, para apontar uma destas fornecedoras (as corrés) como responsável por aqueles lançamentos".

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição do acusado.

Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, "[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER os corréus ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ROSA, STHEFANY CRISTINA DOS SANTOS ROSA e FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ROSA da acusação de infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), e artigo 273 §1º, na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Arbitro honorários ao advogado nomeado por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dr. TALES SIGOLI MICALI, OAB/SP 382.398 (fls. 213), no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C.

Pacaembu, 02 de fevereiro de 2022.